

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3191/2535	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ไมล์ฟอร์ดเทรดดิง จำกัด	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาง สุนทรี บำรุงกิตติกุล	โจทก์
	นาย สอาด ตริยพงศ์ พัฒนา	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ลดค่าปรับให้ผู้ประกันตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 119 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ย่อมถึงที่สุด.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยจำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยตีราคา 800,000 บาท ผู้ประกันทำสัญญาประกัน
ไว้ต่อศาลชั้นต้นต่อมาศาลชั้นต้นนัดโจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยมาฟังคำพิพากษา
ศาลฎีกา จำเลยขอเลื่อนโดยอ้างเหตุว่าจำเลยป่วยรวม 3 ครั้งในครั้งที่สามศาลชั้นต้น
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยจะหลบหนีจึงให้ออกหมายจับจำเลย และมีคำสั่ง
ปรับผู้ประกันเต็มจำนวนและเลื่อนการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาไป ครั้นถึงวันนัดยัง
จับตัวจำเลยไม่ได้ ทั้งจำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้โจทก์

และโจทก์ร่วมฟังโดยถือว่าจำเลยทราบคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางให้คืนจำเลย ภายหลังจากวันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ผู้ประกันได้ส่งตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้นเพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีการ่วมกับขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องผู้ประกันยืนยันว่าสามารถส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาได้ แต่ไม่มาเพราะเกรงว่าจำเลยจะถูกลงโทษและมีอาการช็อก เพราะมีโรคประจำตัวจึงไม่ยอมส่งตัวจำเลยเป็นการยอมรับว่าทำผิดสัญญาประกันอย่างชัดเจน ไม่มีเหตุควรลดค่าปรับ จึงให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกาขอให้ลดค่าปรับ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า "ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมีต้องฟ้องเมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด" คดีนี้ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยอมถึงที่สุด ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ประกันมาจึงเป็นการไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกัน.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-เกียรติ สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ